



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעים:

1. דאניאל יוסף
 2. דאניאל סמיר
 3. דאניאל מיח'איל
 4. דאניאל ג'סאן
- באמצעות ב"כ עו"ד עבוד לואי

-נגד-

הנתבעת:

דאניאל מארי
באמצעות ב"כ עו"ד חדאד עסאם

פסק דין

תביעה מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**) לחיוב הנתבעת בתשלום 118,885 ₪ בגין חלקה היחסי בהוצאות עבודות שיפוצים שביצעו התובעים ברכוש המשותף.

המחלוקת המרכזית בתיק, האם יש לחייב את הנתבעת בתשלום חלקה בעבודות שביצעו התובעים ברכוש המשותף מתוקף הסכמתה או לחלופין מכוח הסכמות יתר בעלי הדירות ברוב הדרוש בחוק המקרקעין.

הצדדים להליך ורקע כללי

1. במרכז ההליך בניין רב קומות הנמצא בנצרת, וידוע כגוש 16561 חלקה 7. הקומות התחתונות מושכרות לצדדים שלישיים, מעליהן שתי קומות הכוללות דירות מגורים, בכל קומה שתי דירות. הבית אינו רשום כבית משותף, אך אין חולק שהוא ראוי להירשם ככזה (להלן – **הבית המשותף**). לענייננו, רלבנטי מבנה המגורים המונה ארבע דירות מגורים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הבית המשותף נבנה לפני כ-30 שנה על ידי שלושה אחים: תובעים 1-2 ואחיהם סוהיל ז"ל שנפטר בתאריך 12.06.2018 לאחר מחלה ממושכת (להלן - **המנוח**).

3. ביום 07.10.1998 נחתם בין שלושת האחים הסכם, במסגרתו פורק השיתוף ביחס לשלוש מתוך ארבע הדירות שבמבנה המגורים, כך שכל אחד מהשותפים קיבל דירה לשימוש ולאחזקתו הייחודיים. עוד נקבע בהסכם השיתוף שיתר חלקי הבית המשותף לרבות הדירה הרביעית שבקומה הראשונה הפונה מזרחה, יישארו רכוש משותף.

4. תובע 3 (להלן – **מיח'איל או תובע 3**) מתגורר משנת 2000 בדירה שיוחדה לאביו- תובע 1; תובע 4 (להלן – **ג'סאן או תובע 4**), הוא בנו של תובע 2 ומשנת 2010 הוא מתגורר בדירה שיוחדה לשימוש אביו.

5. הנתבעת אלמנתו של המנוח ויורשתו החוקית מכוח צו קיום צוואה מיום 08.09.2019.

ההליכים בתיק

6. התביעה הוגשה בתאריך 17.06.2020 וכתב הגנתם של הנתבעים הוגש ביום 22.10.2020.

7. קדם משפט התקיים בתאריך 16.11.2020, לאחריו נערכה ישיבת גישור שלא נשאה פרי. ישיבת קדם משפט נוספת התקיימה בתאריך 26.04.2021 בסיומה ניתן פסק דין חלקי המורה על מחיקת ילדיה של הנתבעת מכתב התביעה (הופיעו כנתבעים 2-5), והתיק נקבע לשמיעת ראיות הצדדים.

8. בתאריך 22.11.2021 נשמעו עדויות תובעים 1, 3 ו-4 וכן עדויותיהם של שניים מבניה של הנתבעת (להלן - **ג'רייס וראמז**). נקבעה ישיבת הוכחות נוספת לשמיעת השמאים מטעם הצדדים, אך זו נדחתה לבקשת הצדדים לצורך מיצוי הליכי משא ומתן. משלא הגיעו הצדדים להבנות, נקבע התיק לדיון לצורך שמיעת עדויות המומחים, זה התקיים בתאריך 28.02.2022. סיכומי התובעים הוגשו בתאריך 06.04.2022 וביום 28.07.2022 הגישה הנתבעת סיכומיה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/78/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם

טענות התובעים בתמצית

9. הוכח מעדויות התובעים שהנתבעת הסכימה לביצוע העבודות ואף הבטיחה לשלם את חלקה. גרסה זו לא נסתרה על ידי עדי הנתבעת, אלו לא נכחו בעת שהנתבעת נתנה את הסכמתה לתובעים, וגם הנתבעת עצמה נמנעה מלהעיד ובכך חיזקה את ראיות התובעים.
10. מעבר לאמור, הוכח קיומו של נוהג בתוך המשפחה, שלא נסתר על ידי הנתבעת, שניהול הרכוש המשותף נעשה שלא לפי דיני הבתים המשותפים, במובן זה שכל שותף רשאי היה לבצע פעולות ברכוש המשותף על דעת עצמו בידיעה שישופה על ידי יתר השותפים ללא הסתייגות. מדובר בשותפות משפחתית ואין לצפות שניהולה ייעשה כמקובל בבתי משותפים שמאכלסים עשרות משפחות, שאין ביניהם יחסי קרבה.
11. ככל שייקבע שלא הוכחה הסכמת הנתבעת, יש לחייבה להשתתף בעלויות העבודות מתוקף הסכמת השותפים האחרים, ולנוכח מצבו העגום של הבניין שאף טמן בחובו סיכון בטיחותי.
12. פסק הדין שניתן בתיק ע"א 179/84 (להלן - **עניין רוס**) עליו מסתמכת הנתבעת עוסק בתביעה לפי סעיף 3(א) לתקנון המצוי ולכן אינו רלבנטי לתביעה דנא, שהוגשה מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין.
13. יש לחייב את הנתבעת בתשלום חלקה היחסי בעבודות שבוצעו מכוח פסק הדין שניתן בע"א 9484/17 (להלן - **עניין חיים**) שקבע אפשרות של בעל דירה לקבלת שיפוי בגין עבודות שביצע ברכוש המשותף, וזאת מכוח סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט ובאמצעות היקש מסעיף 32 לחוק המקרקעין לעניין בעלות משותפת.
14. יש לפסול את חוות דעת השמאי מטעם הנתבעת הואיל וצוין בה שאינה יכולה לשמש כחוות דעת לבית משפט או לכל מטרה אחרת. למען הזהירות וככל שלא תתקבל הטענה לפסול חוות הדעת יש להעדיף את חוות דעת השמאי מטעם התובעים בהיותו גם מהנדס בהכשרתו.
15. אין בעובדה שלא הוצגו קבלות וחשבוניות כדי לגרוע מזכותם של התובעים לתבוע השתתפות והחזר הוצאות, משאין מחלוקת שהעבודות בוצעו, ובהתאם לפסיקה המכירה בזכותו של בעל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/78/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ניזוק לקבל פיצוי בגין הפסד שכר על בסיס גובה שכרו בפועל לרבות מהכנסה שלא דווחה לרשויות המס.

טענות הנתבעת בתמצית

16. התובעים לא הוכיחו טענותיהם, שקיבלו את הסכמת המנוח או הנתבעת או מי מטעמם לביצוע העבודות ולהשתתפות בעלותן.

17. גם אם נכונה טענת התובעים שפנו לנתבעת, דבר המוכחש על ידה, ממילא עד לפטירת המנוח לא הייתה הנתבעת מוסמכת לתת הסכמות כאמור, אלא בנו של המנוח ג'ירייס. בין אם ג'ירייס מונה כאפוטרופוס ובין אם לאו, היה ידוע לכול שהוא הכתובת המתאימה לעניין.

18. תמלול השיחה בין ג'ירייס בנה של הנתבעת לבין תובע 4, לא נסתר על ידי התובעים, ושולל באופן נחרץ את טענות התובעים ומוכיח שהעבודות בוצעו על דעת עצמם ללא כל כוונה לשתף את הנתבעת.

19. יש לדחות את התביעה משלא הוצגו על ידי התובעים קבלות וחשבוניות להוכחת הסכומים שהוצאו על ידם בפועל ואין לסמוך על חוות דעת השמאי שהוגשה על ידי התובעים. בהקשר זה נטען שבחשבון שערך השמאי כלולות עבודות שבוצעו על ידי ג'סאן בגג, לפני שנים רבות, כך אישר ג'סאן בעדותו.

20. מעבר לכך טענה הנתבעת שהעבודות שבוצעו, חורגות בחלקן מעבודות הנדרשות לצורך החזקתו התקינה של הרכוש המשותף; לחלופין נטען שהתובעים אינם זכאים לשיפוי משלא מתקיימים התנאים שנקבעו בפסיקה, לצורך קביעת זכאותו של בעל דירה שביצע תיקון ברכוש המשותף לשיפוי מיתר הדיירים.

21. לגבי טענות התובעים לאי העדת הנתבעת נטען שלא היה לה כל מעמד בעת ביצוע השיפוצים, ועדותה לא הייתה תורמת לבירור המחלוקת בין הצדדים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/78/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

22. על הבית שלפניי חל פרק ו' 1 לחוק המקרקעין, שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים", המחיל על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים אך ראויים להירשם ככאלו, סעיפים מחוק המקרקעין שעניינם בניהולו של הבית (ראו סעיף 77 לחוק המקרקעין).

23. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הקובע את חובתו של בעל דירה לשאת בהוצאות הנדרשות להחזקה תקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, חל על הבית שלפניי מכוח סעיף 77 לחוק המקרקעין. וזו לשון הסעיף:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

24. חובה זו של בעל דירה נובעת מזכותו הקניינית ברכוש המשותף [ראו: (המפקח על רישום מקרקעין פתח תקווה) 213-19 נציגות הבית המשותף ברחוב התע"ש 26 כפר סבא נ' ספאמזן בע"מ (נבו 30.9.2020)]; מדובר בחובה מוחלטת שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה [ראו: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (נבו 28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה (נבו 31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף - סילבי (נבו 17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים (נבו 16.11.2014)].

25. סעיף 5 לתקנון המצוי החל על הבית המשותף שלפניי מכוח סעיף 77 לחוק המקרקעין קובע כי אחת לשנה יש לכנס אסיפה כללית בין היתר לצורך קביעת דרכי ניהול הרכוש המשותף והשימוש בו. החלטות האסיפה הכללית מתקבלות ברוב דעות (סעיף 12(א) לתקנון המצוי)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/78/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ואולם החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, או בתקנון המצוי, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה, כך קובע סעיף 12(ב) לתקנון המצוי.

26. בהקשר לסעיף 58(א) מקובלת ההבחנה בין סוגי הוצאות עיקריים בבית המשותף, בעניין זה אפנה לפסק דינו של חברי, כבוד המפקח מאיר פורת בפסק הדין (מפקח על המקרקעין פתח תקווה) 562/20 שמש הדר חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' שמש (נבו 09.01.2022):

"יש להבחין בין שני סוגי הוצאות עיקריים בבית המשותף. הראשון עניינו בדרך כלל בתחזוקה שוטפת בבית המשותף, בגדרו נכללים הן פעולות שוטפות וקבועות (למשל ביטוח, ניקיון, חשמל, גינון, בדיקות תקופתיות של מעליות וכיוצא באלה), והן פעולות הכרחיות שעלותן הכספית סבירה (כגון עבודות אינסטלציה כגון פתיחת סתימה או תיקון נזילה ברכוש המשותף, תיקון מנעול ברכוש המשותף, שיכפול מפתחות, וכיו"ב). השני עניינו בהוצאות חריגות שבדרך כלל עלותן הכספית תהיה גבוהה יותר. בעוד סוג העבודות הראשון, אינו דורש את כינוס האסיפה הכללית לשם ביצוען, הסוג השני, דורש זאת".

27. ברי כי העבודות שבוצעו לפי הנטען, הן מהסוג השני, שלשם הוצאתן לפועל נדרש לכנס את האסיפה הכללית; באין נציגות לבית המשותף, יש להביא את העניין לפתחם של כל בעלי הדירות, כדי שיוכלו להשמיע עמדתם ולהיות חלק מהליך קבלת ההחלטות.

28. לטענת התובעים, יש לחייב את הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות שיפוץ הרכוש המשותף מכוח הסכמתה מראש לביצוען או לחלופין לנוכח הסכמת רוב בעלי הדירות לביצוע העבודות ברוב הנדרש. מנגד, טענה הנתבעת שמעולם לא נתנה את הסכמתה לביצוע העבודות ואף לא אחר מטעמה; עוד נטען על ידי הנתבעת, שיש לדחות את התביעה משמדובר בעבודות החורגות בחלקן מ"החזקה תקינה", ובשל העובדה שמדובר ביוזמה עצמאית של התובעים, ללא שיתופה בהחלטה ובביצוע. נוסף לאלו נטען שיש לדחות את התביעה, משלא הומצאו קבלות, ולא הוכח סכום החוב הנתבע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/78/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. השאלה העומדת אם כן להכרעה היא, האם הוכיחו התובעים את טענתם כי ביצוע העבודות בוצע בהסכמת הנתבעת; ככל שהתשובה שלילית, יש להכריע האם יש לחייב בכל זאת את הנתבעת בתשלום חלקה היחסי, מכוח הסכמת בעלי הדירות ברוב הנדרש.

האם ניתנה הסכמת הנתבעת או אחר מטעמה לביצוע העבודות?

30. ייאמר כבר עתה, כי התובעים לא הוכיחו טענתם שהנתבעת נתנה הסכמתה לביצוע העבודות ברכוש המשותף, לא לכתחילה ולא בדיעבד. נפנה לסקור את ראיות הצדדים.

גרסת התובעים כפי שתוארה בכתב התביעה

31. בכתב התביעה מתארים התובעים "הסכמה עקרונית", כלשונם, בינם לבין הנתבעת וילדיה, בדבר הצורך בביצוע שיפוץ ברכוש המשותף (ראו סעיף 10 לכתב התביעה). מהמתואר בתביעה עולה כי מול רצונם של ג'סאן ומיח'איל לבצע את השיפוץ כמי שמתגוררים בבניין, לנתבעת ולבניה לא אצה הדרך, ולאורך השנים, אלו הם דחו את פניותיהם של התובעים וביקשו לדחות את הביצוע בנימוקים כגון "קצת סבלנות" ו"עוד מעט". לטענת ג'סאן ומיח'איל בשלב מסוים, בשל חששם שמצבו הרעוע של הבניין יסכן את שלום ילדיהם, הוחלט על ידם להוציא לפועל את פרויקט השיפוץ "תוך יידוע הנתבעים".

32. בכתב התביעה נטען שבתאריך 28.04.2018 החלו התובעים בביצוע העבודות ברכוש המשותף, לאחר מועד זה הגיע לבניין ג'רייס ובשיחה שנוהלה בינו לבין "התובעים או מי מהם", הוסבר לו מה עומדים לשפץ ולתקן, וג'רייס הסכים ללא כל התנגדות. ביום 03.05.2018 הגיע ג'רייס פעם נוספת לבניין, בהזדמנות זו חזר והביע את הסכמתו לביצוע העבודות ואמר שיעדכן את אמו ואת אחיו. נטען שבתאריך 06.05.2018 ניתנה גם הסכמתו של ראמז לשלם עבור ביצוע העבודות.

33. לאחר פירוט הסכמות אלו של ראמז וג'רייס במספר הזדמנויות, וכחלק זניח ושולי בתיאור הדברים, צוינה בכתב התביעה, במשפט בודד, הסכמתה לכאורה של הנתבעת: **"בנוסף, גם הנתבעת 1 – 'מארי', ביקרה את התובע 1 בביתו והבטיחה לשלם את חלק הנתבעים בעלויות"** (סעיף 20 לכתב התביעה). הא ותו לא.

34. אלא שבמהלך ניהול ההליך שינו התובעים גרסתם ובתצהירי עדיהם הופנה הזרקור לעבר הנתבעת, שם תוארה כמי שעמדה במרכז העניינים וכמי שנתנה את ההסכמה לביצוע העבודות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/78/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גם בסיכומיהם זנחו התובעים את טענתם בכתב התביעה, למעורבותם הפעילה לכאורה של ראמו וג'רייס בקשר עם עבודות הבנייה ברכוש המשותף, ותחת זאת נטען שהעבודות ברכוש המשותף בוצעו בהסכמתה המפורשת והנחרצת של הנתבעת.

עדותו של תובע 1 - יוסף

35. כאמור תובע 1, הוא אחד משלושת בעלי הדירות הרשומים, ביחס אליו נטען במשפט אחד בכתב התביעה, שהנתבעת ביקרה בביתו, והבטיחה לשלם את חלקה בעלויות השיפוצים.

36. בשונה מכך, בתצהיר עדותו הראשית העיד תובע 1 כי בתחילת שנת 2018 שוחח עם הנתבעת לבקשת מיח'אל בנו, וזו נתנה הסכמה בלתי מסויגת לביצוע העבודות ולתשלום חלק מההוצאות. עוד העיד תובע 1 בתצהירו, שבמהלך חודש 4/2018 הודיע לו בנו מיח'אל, כי הוא וג'רייס החליטו להתחיל בביצוע עבודות ברכוש המשותף; לפיכך, ביקש מיח'אל מתובע 1 לפנות אל הנתבעת בדרישה שתעביר את חלקה. לעדותו של תובע 1, בסמוך לפגישה זו שוחח עם הנתבעת והיא בירכה על החלטת מיח'אל וג'רייס להתחיל בביצוע העבודות והבטיחה להעביר תשלום עבור חלקה, בציינה כי תעדיכן את ילדיה. בפגישה נוספת לכאורה שהתקיימה בין השניים הודיעה הנתבעת לתובע 1, שלדעתה עדיף שהעבודות תבוצענה בשלמות ולא בשלבים, וכי שוחחה על כך עם ילדיה ראמו וג'רייס, ואף הם סבורים כמוה, ומשכך היא מסכימה לשלם את חלקה בהוצאות השיפוץ המלא. לנוכח דברים אלו, החלו ג'רייס ומיח'אל בביצוע הפרויקט. לדברי תובע 1, לאחר שהחלו העבודות ביקש מהנתבעת מספר פעמים, גם בנוכחות בנו מיח'אל, לשלם את חלקה בעלויות, ובכל פעם היא הבטיחה לעשות כן.

37. גם לו היה ניתן משקל מלא לעדות תובע 1 בתצהירו ובחקירתו הנגדית, היה הדבר מוביל לכל היותר לקביעה, שניתנה "הסכמה עקרונית", בלתי מחייבת מצד הנתבעת, להשתתף בעלות ביצוע העבודות. ככל שנכונה טענת תובע 1 ששוחח עם הנתבעת בנוגע לעבודות, ואיני קובעת שכך, הרי שלא צוין בפניה שום פרט רלבנטי, כגון אילו עבודות מתוכננות – מה היקפן ומה סדר גודל עלות ביצוען. כשנשאל תובע 1 האם העביר לנתבעת אינפורמציה "מה היא צריכה לשלם עבור השיפוץ הזה?" השיב העד: "היא לא שאלה אותי".

38. בחקירתו הנגדית אישר תובע 1 כי בתקופת חוליו של המנוח, ג'רייס חתם בשמו על הסכמי השכירות עם השוכרים בקומות התחתונות של הבית המשותף. בהמשך, נשאל העד האם ידע שג'רייס מייצג את ענייניו של המנוח בזמן שאושפז בבית חולים, התחמק ממתן תשובה עניינית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ואמר: **"הרבה פעמים ביקרתי את סוהיל עם מרי אשתו"**. לשאלת ב"כ הנתבעת האם נכון שרק ג'רייס היה מיופה כוח של המנוח, השיב: **"מרי תמיד ביקרה אותנו בבית. אנחנו גרים מעליה. היא סיפרה לנו כל מיני דברים"**. ביחס לשאלה האם דיבר עם ג'רייס על השיפוצים השיב: **"אני לא יודע למה ג'ריס התרחק ממני"**, ומשנשאל על כך בשנית, השיב בשלילה והוסיף ששוחח רק עם הנתבעת.

39. סיכומו של חלק זה - גם לו היה ניתן אמון מלא בעדותו של תובע 1 כי שוחח עם הנתבעת על שיפוץ הבניין, ואין זה מצב הדברים, הרי שמדובר בשיחות סתמיות, נעדרות פרטים בסיסיים על העבודות המתוכננות, היקפן, עלותן המשווערת וחלקה של הנתבעת בהן; לכל היותר, אפשר היה לקבוע שניתנה הבטחה כללית מצד הנתבעת, נעדרת כל תוקף מחייב - אותה "הסכמה עקרונית" ששררה בין הצדדים שיש צורך בשיפוץ הבניין, כמתואר בסעיף 10 לכתב התביעה. עדותו של תובע 1 כי לא סיפק לנתבעת מידע ונתונים מהותיים כלשהם על השיפוץ המתוכנן הואיל ו"לא נשאל בעניין זה על ידה", מחזקת את המסקנה, שלא התגבשה ההסכמה הנטענת בין התובעים לנתבעת בקשר עם שיפוץ הבניין.

עדותו של תובע 3 – מיח'אל

40. כאמור, תובע 3 הוא בנו של תובע 1 והוא מתגורר בדירת אביו משנת 2000. בישיבה מקדמית מיום 26.04.22 ולאחר שהוזהר כדין לומר את האמת, מסר מיח'אל את הדברים הבאים:

"מרי, אמרה לאבי יוסף שהוא הגדול, אחיו חולה, תעשה מה שנכון וההוצאות תגידו לי ואני משתתפת. בהתחלה היא אמרה הכל עליי. על סמך המילים האלו התחלנו בפרויקט. באותו יום כשהחומר הגיע, בני הדודים הגיעו והופיעו. הייתה להם התנגדות אחת לעניין הכניסה לבניין שם היה שער ברזל וזו הייתה המחלוקת. פירקנו את הדלת ועשינו קטנה יותר... כל הזמן הם אמרו שתסיימו לעבוד אנחנו נשלם... ניהלתי את השיחות עם ראמז ועם אחיו ג'רייס. אחיהם פיראס הוא שכן שלי בעבודה קיר צמוד ודיברנו על זה הרבה אבל הוא אמר שהוא לא מחליט ושמי שמחליט זה האחים הגדולים והאם... בסופו של דבר לאחר סיום הפרויקט אימם של הנתבעים, גרה קומה מעל ההורים שלי. הייתה יורדת לשותות אצלנו קפה וכל יום אבי אמר לה לסגור את העניין של המדרגות. היא בהתחלה הסכימה ואז התנערה ואמרה שבנה הבכור הוא האחראי"
(הדגשה אינה במקור – ע"מ).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. מעדותו של מיח'אל בדיון המקדמי מיום 26.04.2022 עולה שככל שהתקיימו שיחות בין הצדדים ביחס לשיפוץ הבניין, ואיני קובעת שכך, הרי שהשיחות התקיימו בינו לבין ילדיה של הנתבעת - ראמז, ג'רייס ופיראס. בעדותו זו, מיח'אל אינו טוען ששוחח בעצמו עם הנתבעת, ואף אינו טוען ששמע באוזניו, שהנתבעת נתנה הסכמתה בפני מאן דהוא בנוגע לשיפוצים. אלא שבהמשך מסר גרסה אחרת. בתצהיר עדותו הראשית, תיאר מיח'אל את הנתבעת כגורם דומיננטי ומרכזי במגעים שהתקיימו לטענתו בין הצדדים בקשר לשיפוצים. שמה של הנתבעת שזור לאורך תצהירו של מיח'אל כמי שתמכה ונתנה הסכמתה הבלתי מסויגת לביצוע העבודות, כמי שהסכימה לשלם עבורן וכמי שעל פיה יקום וייפול דבר:

"בתחילת שנת 2018 הודעתי לאבא שלי כי אני וגסאן לא יכולים לסבול יותר את המצב בבניין...וביקשתי ממנו להודיע לנתבעת כדי שתתחיל לגייס כסף למימון חלקה בעלויות...אמרתי לאבי להודיע לנתבעת שאנחנו מתחילים לבצע את העבודות בשני שלבים...לאחר מס' ימים הודיע לי אבי שהנתבעת תמכה ונתנה הסכמה בלתי מסויגת לביצוע העבודות והתחייבות (כך במקור – ע"מ) לתשלום חלקה בעלויות...בהמשך הודיע לי אבי כי הנתבעת ובניה מעדיפים שהעבודות יבוצעו ב"מכה אחת"...ולמרות פניות חוזרות ונשנות לנתבעת באמצעות אבי, הרי שהיא לא שילמה את חלקה למרות ההתחייבות...בחלק מביקורי הנתבעת בבית אבי הייתי שם וביקשתי ממנה אישית להעביר את חלקה והיא הבטיחה... (ג'רייס – ע"מ) חזר ואישר את הסכמת אימו הנתבעת לעבודות המבוצעות וציין כי יעדכן את אימו ואחיו בהתקדמות העבודות...ביקשתי מאבי לבקש מהנתבעת להעביר את חלקה בעלויות...אבי הודיע לי שהנתבעת מתחייבת להעביר את הכסף בקרוב מאוד..." (הדגשות אינן במקור – ע"מ).

42. דבריו אלו של מיח'אל הועלו לראשונה בתצהיר עדותו הראשית; אין לפני כל הסבר מדוע כבש גרסתו ומדוע החליט לחשפה רק בשלב זה. הכלל הוא שערכה ומשקלה של עדות כבושה מועטים ביותר, משום שהכובש את עדותו חשוד מטבע הדברים על אמתותה [ראו: יעקב קדמי, על הראיות חלק ראשון 500-501 (2009); ראו והשוו: ע"פ 3049/17 בראון נ' מדינת ישראל (נבו 12.04.2018)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. מעדותו הראשית של מיח'אל עולה כי לא שמע ישירות מהנתבעת שהיא מסכימה לביצוע העבודות או לנשיאה במימון, אלא מפי אחרים. עדות זו יש כמובן לדחות בהיותה עדות שמועה.

44. ההסכמה היחידה ששמע באזניו מיח'אל מפי הנתבעת, עליה העיד בעדותו הראשית, נוגעת לכאורה להבטחתה להעביר תשלום עבור העבודות: **"בחלק מביקורי הנתבעת בבית אבי הייתי שם וביקשתי ממנה אישית להעביר את חלקה והיא הבטיחה"**. דברים אלו, מעבר לכך שאינם מספיקים להוכחת רכיב ההסכמה הנטען, הרי שהם נסתרים בדברי העד עצמו בחקירתו הנגדית. לשאלת ב"כ הנתבעת - **"אתם באים ועושים מבצע ענק של 350,000 ₪. עם מי שיבתם (צ"ל: ישבתם – ע"מ) כדי לתאם מחירים, עבודות היקף?"** - תיאר מיח'אל פגישה שהתקיימה בתחילת שנת 2018 בבית הוריו, שבה נכחו הוא והנתבעת, במהלכה דנו בנושא השיפוץ, והנתבעת **"ברכה ואמרה שהיא משתתפת בכל ההוצאות"**.

45. זאת עוד. בניגוד לעדותו בדיון המקדמי מיום 26.04.2022, ממנה עולה שלנתבעת לא היה כל חלק בשיחות שהתקיימו לכאורה בין הצדדים בקשר לשיפוץ ושכול שיחותיו בנושא נוהלו רק עם ראמז, ג'רייס ופיראס, בחקירתו הנגדית העיד מיח'אל שהנתבעת **"היא שמייצגת את הבית"**. בהמשך שלל העד את הטענה שג'רייס היה מיופה הכוח היחיד מטעם אביו והוסיף: **"אף פעם לא התייחסתם ככה אלא מבחינת כבוד לאישה המבוגרת שהיא אשתו של דודי. לא נכנסנו לקטע החוקי מי מייצג את מי, גריס לא דיבר מי מייצג, גם מרי דיברה, לא היה אחד פורמלי"**.

46. עדותו של מיח'אל אינה מתיישבת עם עדות אביו וכפי שנראה, אף לא עם עדותו של ג'סאן.

47. סיכומם של דברים - עדותו של מיח'אל בתצהירו ובחקירתו הנגדית רצופה סתירות פנימיות וחיצוניות, ומשכך ראיתי להעדיף את עדותו הראשונית שנמסרה באופן ספונטני, במהלך הדיון המקדמי מיום 26.04.22. מכוחה של עדות זו, יש לקבוע אפוא שמיח'אל לא שוחח עם הנתבעת כלל בנושא העבודות ברכוש המשותף, וממילא לא קיבל את הסכמתה לביצוע השיפוצים בבניין. מעבר לכך, הוכח לפניי שמיח'אל לא היה עד להסכמה לכאורה שנתנה הנתבעת בפני מאן דהוא בעניין העבודות.

עדותו של תובע 4 – ג'סאן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. כאמור, תובע 4 הוא בנו של תובע 2 והוא מתגורר בדירת אביו משנת 2010. בישיבה מקדמית מיום 26.04.22 ולאחר שהוזהר כדין לומר את האמת, מסר ג'סאן את הדברים הבאים:

"והודענו לצד השני לא פעם ולא פעמיים וכבר לפני כמה שנים שאנחנו רוצים להתחיל בפרויקט הזה. הייתה הסכמה כללית של כל הצדדים לביצוע השיפוף. לא סגרו מתי. אני מודע שאני צפוי להגיד את האמת. לאורך השנים כל הזמן היו שיחות אבל זה נדחה. האח הגדול היה מנהל את השיחות איתנו. לא היה דבר שהתבצע בנכסים ולא עבר דרכו. אני מדבר על ראמו הנתבע... הוא העמוד שדרה של הנתבעים והוא ניהל איתי שיחות ארוכות מאוד לאורך זמן. הפרויקט החל ביום 28/4/18. החומר הגיע לבניין. אני דיברתי עם ראמו ורשמתי לי את התאריך המדויק- לשאלת המפקחת, רק אני דיברתי עם ראמו וג'רייס. הם שלושה אחים, ביקרו במשך הפרויקט וליוו אותנו. הם ליוו אותנו פיזית. הם הגיעו. יש מצלמות.

אני לא אמרתי להם כמה זה עולה. הם ביקשו מאיתנו להגיד להם כמה זה עולה, תגידו לנו כמה לשלם. לאחר מכן הם חזרו בדעתם. הם ידעו בדיוק מה אני הולך לעשות. לא דיברנו באופן כללי. הם ידעו שאנחנו עושים את זה עד לגמר כי חדר המדרגות היה במצב שלד. רצינו להביא אותו למצב של מפתח, הם מבינים הם יודעים את זה" (הדגשים אינם במקור – ע"מ).

49. בעדותו של ג'סאן בדיון המקדמי, הנתבעת אינה מוזכרת כלל, ואין לה כל תפקיד בניהול ענייני הבית המשותף או בהתרחשויות שקדמו לביצוע העבודות כמתואר. מעדותו זו של ג'סאן עולה ששיחותיו בנושא השיפופים בבניין התנהלו בעיקר מול ראמו, מי שכונה על ידו "העמוד שדרה של הנתבעים", ומי שבידיו הופקד ניהול נכסי המשפחה, כפי שהעיד ג'סאן: "לא היה דבר שהתבצע בנכסים ולא עבר דרכו".

50. בתצהיר עדותו הראשית מזכיר ג'סאן לראשונה את הנתבעת, ומתאר אותה כדמות בולטת ומרכזית בשיחות בין הצדדים בנושא השיפוף. העובדות המפורטות בתצהירו של מיח'אל, כמובא בסעיף 41 לעיל, מופיעות אף בתצהירו של ג'סאן בשינויים המתחייבים. בניגוד למיח'אל שטען בתצהיר עדותו הראשית שהנתבעת הבטיחה לו אישית שתעביר תשלום עבור חלקה בשיפופים, ג'סאן אינו טוען ששוחח עם הנתבעת בעניין העבודות או ששמע ממנה באופן ישיר, שהיא מסכימה לביצוע העבודות או למימונם. בעדותו הראשית העיד ג'סאן שנאמר לו על ידי אחרים שהנתבעת נתנה את הסכמתה, וכך מסר גם בחקירתו הנגדית "נודע לי ממיכאל שהיא יודעת" (עמ' 8 שו' 42). זאת ועוד, בניגוד לעדותו של מיח'אל, בחקירתו הנגדית מאשר ג'סאן, שג'רייס נכנס בענייני אביו בכל עניין ועניין ולא אף אחד אחר. לעדותו של ג'סאן, בזמן שאביו היה חולה פעלו ג'רייס ואחיו בשם אביו, אבל בעיקר ג'רייס: "לפעמים היינו עוקפים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/78/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שואלים את אמא שלו, אך משנשאל באופן מפורש, עם מי דיבר בעניין שיפוץ המדרגות השיב שהוא אישית דיבר עם ג'רייס ועם אחיו (עמ' 8 שו' 9-10).

51. אם כן יש לקבוע אפוא מעדותו של ג'סאן, שלא התנהלו בינו לבין הנתבעת שיחות בנושא העבודות ברכוש המשותף, ולא ניתנה לתובעים הסכמת הנתבעת לביצוע העבודות, אף לא התחייבותה להשתתף בעלויות.

52. יוער כי עדויות התובעים סותרות זו את זו ביחס לשאלה מי ניהל את ענייני המנוח בתקופה הרלבנטית; האם היה זה ג'רייס או הנתבעת. העדים יוסף ומיח'אל טוענים שהנתבעת היא זו שהייתה מורשית לנהל את ענייני הרכוש המשותף ואילו ג'סאן טוען שכל ההחלטות עברו דרך ג'רייס. מעבר למשמעות הראייתית של הסתירה בין העדויות, לא נדרשת הכרעה בין עדי התובעים, שכן בסיכומיהם טענו התובעים שהנתבעת היא שנתנה את ההסכמה והיא זו שהייתה מורשית להסכים לפעולות הקשורות ברכוש המשותף. מתמלול שיחה שנוהלה בין ג'רייס לג'סאן במהלך חודש מאי 2018 שוכנעתי שאף לא ניתנה הסכמה של אחר מטעמה לביצוע העבודות וממילא לא יודעה הנתבעת דבר בעניינן.

תמלול שיחה שנערכה בין ג'רייס לג'סאן

53. בחודש מאי 2018 התקיימה שיחת טלפון בין ג'סאן לבין ג'רייס. השיחה הוקלטה על ידי ג'רייס ללא ידיעתו של ג'סאן, ותמלולה צורף כראיה לתצהירו של ג'רייס (להלן – **התמלול**).

54. התובעים לא התנגדו להגשת התמלול ולא סתרו את תוכנו - בסיכומיהם מוזכר התמלול פעם אחת, כביסוס לטענתם בעניין אחר בין הצדדים, שאינו רלבנטי להליך דנא. מהתמלול ומחקירתו הנגדית של ג'סאן, שוכנעתי באופן מובהק שלנתבעת נודע על עבודות המבוצעות בבניין על ידי בנה ג'רייס שחלף במקום במקרה, והבחין בחומרי בנייה המונחים בכניסה לבניין. מפאת חשיבות הדברים, יובא להלן התמלול, כמעט במלואו (ההדגשות אינן במקור):

...

ג'רייס: ... תגיד לי מה קורה בחשמל נצרת עברתי ראיתי עצים ודברים.

ג'סאן: זה מחדיר מים רוצים לעשות גג בטון.

ג'רייס: טוב, אבל למה אחי, אתם לא אומרים .

ג'סאן: אמרתי לך לפני זמן רב סיפרתי לך ואתה אמרת נעשה אותו... כל הזמן

ג'רייס: אמרת לי מה דעתכם לעשות ביחד ואמרתי לך בואו נבנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג'סאן: מה נעשה אחי... אף אחד לא רוצה לשלם... ואפילו אבי לא רוצה לשלם.. הוא אומר לי אני לא משלם שקל וגם לא מיח'איל הוא לא רוצה לשלם

...

ג'רייס: תשמע לי... אתה חורג מהנושא... אני שואל אותך.. למה יעני אתם עושים מבלי שתדברו... בסדר.. אתה רוצה לעשות תעשה, אבל למה אתה לא אומר? ג'סאן: הוא מחדיר מים .. ונכנסים יונים כבר שילמתי כמה פעמים ... 3000 שקל לסגירת הגג מהיונים..

...

ג'רייס: אני מתקשר להגיד לך דבר... כאן אתם עשיתם טעות גדולה.. דהיינו לא יקרה שאתה תשים אבן אחת... קודם תשאל אותנו .. אנו מבינים כי הדבר הינו לניקיון .. אנו לא נבוא להגיד לא דהיינו צריך להיות סיבה מדוע לא... אבל אתם באתם ועשיתם בלי לשאול... זאת אומרת זו טעות גדולה ביותר... כך אתה פתחת שערי גיהנום

...

ג'סאן: אני לא הולך להרים ולהוסיף קומה נוספת אחי, ג'רייס: יא גבר ג'סאן זה לא משנה ... הרי בינינו הייתה מחלוקת ביחס לרכוש ... ג'סאן: ג'רייס! אני רק מתחזק כאן... המים הציפו אותנו ... ג'רייס: יא גבר אפילו כדי לתחזק זה נכס משותף... דהיינו המינימום והואיל ופיראס (בנה של הנתבעת-ע"מ) השכן שלך... מינימום רק תגיד לו. ג'סאן: ג'רייס! אין דן שיח בינינו בעניינים האלו .. אני מתחזק... אני לא עולה (מרים) קומה... אני רק יש גג.. נכון.. החלפתי אותו בבטון.. אתה חופשי לשלם וחופשי לא לשלם .. איך שאתה רוצה... אתה יכול לשלם ואתה יכול לא לשלם.

ג'רייס: ...הטעות שאתם עשיתם היא שאני עברתי במקרה וראיתי אתכם עובדים !! עברתי וראיתי כי נכס משותף שלנו עושים בו דברים ואני לא ידעתי .. זו היא הטעות... ג'סאן: אני לא רוצה בסוף שיהיה בינינו מחלוקת... הגג של המדרגות מחדיר / מכניס מים אני פעם שאלתיך. אמרת לי אני רוצה לחשוב ... מה זה אתה רוצה לחשוב אם בטון או ברזל? ועל חשבונות גם כן.. אני לא מוסיף קומה אני מתחזק.. דהיינו כמו צינור מקולקל .. מה אני חייב לשאול אותך כל פעם אם ארצה לתקן אותה? אם תסכימו להוציא היתרים בואו תהרסו את הגג ואל תשלם! כשתבוא לגור .. כך דיברנו אני ומיח'איל .. אם תרצה לשלם - אז שלם ואם לא .. לא צריך.

ג'רייס: העניין לא מחייב כל כך הרבה דיבורים .. אני שואל שאלה אחת.. למה לא אמרתם לי? אני מעניין אותי למה לא אמרת לנו!!

ג'סאן: אני פעם באתי ואמרתי לך יא ג'רייס אתה לא רוצה להשתתף אתנו שנגמור את הבניין.. אמרת לי כי אתה רוצה לעלות עוד קומה... אבי אמר, כי הוא לא רוצה לשלם..



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והדוד שלך יוסף לא רוצה לשלם... מה אני צריך להישאר ככה... כבר עברו עשר שנים...
אתה הרי לא מכיר המצב כאן... אתה לא בא לכאן לבניין כדי שתראה מה יש כאן. אני
מתחזק...אני לא מבקש ממך כלום.

ג'רייס: שמע ג'סאן אני ואחיי בעצמנו אם נרצה לעשות דבר...לא רק עם בן דודי...אני
ואחיי אני שואל אותו אם הוא יאמר לי לא – אז אני לא עושה, ואם יאמר לי כן, והיה צורך
נעשה נייר בינינו כדי לבצעה.

ג'סאן: לו הייתי במקומך ואתה רוצה לעשות כך בבניין באלוהים אני לא שואל אותך.
ג'רייס: יש דבר בעולם שנקרא חוקים! אתה רוצה לעשות.. כי הרכוש הזה לא רק שלך...

...

ג'סאן: אני רוצה להגיד לך שאני מבקש לסיים את המדרגות כולם מלמעלה עד למטה ואני
רוצה להתקין שער/דלת ואני אתן לך מפתח. עשיתי חשבון להביא מפתח כדי שלא תאמר
למה אין לי מפתח בלא ששילמתי! אף אחד לא מכריח אותך לשלם! אחרי שתגור אם
תחליט שאתה רוצה לשלם אז שלם...ואם לא תרצה אף אחד לא ישאל אותך...! לא בגלל
שג'רייס לא ירצה לשלם אני צריך להישאר לחיות ככה חיים אני עושה לך הכנות כמוני
כמוך...אל תשלם מאומה. כמו שלמטה עשינו טייח לבניין ואף אחד לא שאל אותך שתשלם
אותו דבר כאן חדר מדרגות אף אחד לא ישאל אותך – אל תשלם. אבל כאן הרכוש שיש לנו
יותר גדול מהמדרגות

ג'רייס: הרי כאן הבעייה! אני אומר לך – אני לא מאיים – רק זה שאתה עשית אותו – זה
טעות וזה שאתה ממשיך ללא שאתה מודיע – טעות

ג'סאן: הנה אני מודיע לך

ג'ריידס: לא ג'סאן, אתה לא הודעת! אני עברתי וראיתי במקרה ואני התקשרתי אליך!
ג'סאן: בסדר אז אני לא הודעתי – אבל עכשיו אתה יודע אני ממשיך.. כבר קניתי השיש
ושילמתי...אני רוצה לעשות המדרגות מלמטה למעלה כבר שלמתי הכל...גם אבא לא יודע
– אני רוצה שתדע! ומעבר לסכומים ששילמתי אני הולך לשלם עוד אתה עכשיו בא ואומר
לי שאני טעיתי?! יענו אם היינו באים ואומרים לך משתתף

ג'רייס: בוודאי משתתף – זה רכוש משותף – לא רק שלך בלבד.

ג'סאן: ידעתי שתאמר לי שאתה תשלם – אבל אני לא רוצה ללחוץ עליך אני לא מבקש
ממך לשלם.

ג'רייס: כאן לא עניין מבקש לשלם או לא מבקש.. כאן יש הבדל בסיטואציה אני עברתי
באקראי ראיתי אותך ואז התקשרתי לך! אתה לא התקשרת אליי והודעת! כאן יש הרבה
דברים...



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

...

ג'סאן: אתה לא צריך לחשוב ככה – אנחנו לא עובדים אנחנו ביחד אני בסך הכול לא הוספתי קומה ולא כלום אני רוצה לבצע מעלה מדרגות תכננתי כל דבר בצורה מצויינת. ג'רייס: אוקיי ג'סאן הגעתי אצל קבוצת אנשים – אדבר איתך כשאגמור או מחר בבוקר ג'סאן: בסדר רק קח את העניין ללא דאגות אנחנו לא באנו לעשות דבר רע כלפיכם. ג'רייס: אל תחשוב שבגלל שאתה לא משלם אין לך הכנות!! אנו עושים לך כמונו כמוך..קח את העניין בדרך/ברוח טובה, אני רק השיש לבדו עלה לי 20,000 כל מה שעשיתי בגלל שאני לא רציתי לבוא ולבקש מכם כסף ואני לא רוצה להתלונן – לתבוע את בן דודי! בוא נשמור על קשרים טובים – אני רוצה להשאיר את הבחירה לבן דודי כאשר ירצה לבוא ולגור אם ירצה לשלם אז ישלם – ואם לא ירצה אז לא צריך! ...

55. מהשיחה בין ג'סאן לג'רייס עולה כי ההחלטה על ביצוע העבודות בבניין לא הובאה לידיעת הנתבעת, והדבר התגלה באקראי על ידי בנה ג'רייס, בעת שחלף במקום והבחין בתכונה של בנייה בבית המשותף, לכן התקשר אל ג'סאן. במהלך השיחה בין השניים, תבע ג'רייס הסברים מג'סאן על ההחלטה החד צדדית לבצע עבודות בבניין ללא שיתופה של הנתבעת. ג'סאן השיב כי פנה אל ג'רייס בעניין מספר פעמים לפני זמן רב, אך ג'רייס אמר שהוא צריך לחשוב על כך. בהזדמנויות נוספות ששוחחו על העניין, ג'רייס דיבר על בניית קומה נוספת בעוד ג'סאן היה מעוניין רק בשיפוץ הקיים. עוד הסביר ג'סאן, שחלפו כעשר שנים מאז שעבר להתגורר בבניין, ולא יכל עוד להמשיך ולגור בבניין במצבו הנוכחי, ולכן החליט לבצע את העבודות ללא שיתופה של הנתבעת. במהלך השיחה אף הודיע ג'סאן לג'רייס שבכוונתו להמשיך בביצוע העבודות וחזר מספר פעמים על כך שג'רייס פטור מתשלום, תוך שהוא מותיר לו את ההחלטה אם להשתתף במימון עלויות הבנייה או לא. משנשאל ג'סאן בחקירתו הנגדית על התמלול אישר שמדובר בשיחה שנערכה בינו לבין ג'רייס. בחקירתו הנגדית נשאל, האם באותה שיחה יש ביטוי לטענתו כי יידע את ג'רייס על הכוונה לבצע שיפוץ, על כך השיב בחיוב והפנה לשורה 14 בעמוד הראשון בתמלול, שבו נאמר מפיו: "אמרתי לך לפני זמן רב סיפרתי לך ואתה אמרת נעשה אותו...כל הזמן". ברי שאין במשפט זה להוכיח את טענת ג'סאן כי יידע את ג'רייס מבעוד מועד על ההחלטה לבצע שיפוץ במדרגות, וכל שעולה ממשפט זה הוא שהפנייה נעשתה "לפני זמן רב" כחלק מפניות אחרות של התובעים בניסיון לשכנעו להשלים את בניית המבנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. מצאתי שיש לתת משקל ממשי לשיחה בין השניים, הואיל ונערכה בסמוך מאד למועד שבו הוחל בביצוע העבודות ולפני פרוץ הסכסוך דנא בין הצדדים, ומשתוכן השיחה לא הוכחש על ידי התובעים.

תמלול שיחה שנערכה בין מיח'אל לראמו

57. התובעים הגישו תמלול שיחה בין מיח'אל לבן בנה של הנתבעת ראמו, שהתקיימה כשנתיים לאחר מועד ביצוע העבודות (פרוטוקול דיון מיום 22.11.2021 עמ' 4 שו' 15-16). בסיכומיהם טענו התובעים שהתמלול מוכיח שראמו ידע שהתובעים מתכוונים לבצע עבודות ואישר שהנתבעת הייתה צריכה לשלם את חלקה בעלויות. התובעים מפנים לחלקן הראשון של התמלול – עמוד 11 ולחלקו השני של התמלול – עמ' 1; עמ' 2 שו' 4; עמ' 3 שו' 8-23.

58. עיינתי בתמלול ובחנתי אותו מתחילתו ועד סופו ולא מצאתי בו ראיה לכך שהנתבעת התחייבה לשלם עבור חלקה בעבודות שבוצעו על ידי התובעים. מהתמלול עולה גרסתם הראשונה של התובעים בכתב התביעה, להסכמה עקרונית בין השותפים שיש צורך **מתי שהוא** להשלים את בניית הבניין שערב ביצוע העבודות היה במצב שלד, ללא גג בטון וללא עבודות גמר.

ג'רייס - בנה של הנתבעת

59. בתצהיר עדותו הראשית העיד כי בין השנים 2012 ועד 2018 טיפל כמיופה כוח של אביו בעניינים הקשורים בבית המשותף, דבר שהיה בידיעתם של התובעים. בסוף חודש אפריל 2018- תחילת חודש מאי 2018 החלו התובעים בביצוע עבודות בנייה רחבות היקף ברכוש המשותף, חלקן אינן נחוצות, בלי לשתף ובלי ליידע אותו או את אמו הנתבעת. עד היום אף לא הוגשו לנתבעת קבלות והתובעים מסתמכים על חוות דעת שמאית ואין לדעת מה הסכומים ששולמו בפועל.

60. על העבודות נודע לו במקרה, כשחלף בקרבת הבית המשותף והבחין בחומרי בנייה המונחים בפתח הבניין. בשיחה שקיים מיד לאחר מכן עם ג'סאן, הודה האחרון בפניו על ביצוע פעולות בנייה חד צדדיות, אותן תירץ בכך שמדובר בעבודות הממומנות מכיסו הפרטי שהנתבעת אינה נדרשת להשתתף במימון, בתוך כך ציין ג'סאן שהוא מאמין שהנתבעת תבחר לשלם את חלקה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/78/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

61. למרות הצהרתו של ג'סאן כי לא ידרשו תשלום מהנתבעת עבור השיפוצים ולא יינקטו נגדה הליכים משפטיים, לאחר סיום העבודות נשלח אליה מכתב התראה, הכולל דרישה להשתתפותם בעלויות השיפוצים.

62. משנשאל בחקירתו הנגדית, האם ביקש מהתובעים שיעבירו פירוט של עלויות השיפוצים, השיב כי לא ביקש, הואיל ולא הסכים לביצוע. לגבי אפשרות שמישהו אחר ביקש, העיד: "לא יכול לבקש. אם ביקש, לא רלבנטי". משהוצגה לו טענת מיח'איל, כי ביקר בבניין ביום 03.05.2018, ובמעמד זה בירך על העבודות ונתן את הסכמתו להשתתף בעלויות, השיב: "לא קרה". לעדותו, בסמוך לאחר מועד התחלת ביצוע העבודות ביקר בבניין פעם אחת, לשם הגיע כדי להיפגש עם מיח'איל לשמוע את עמדתו ביחס לדברים שנאמרו לו בשיחה עם ג'סאן ומשיחה זו יצא "לא מרוצה". לאחר השיחה עם ג'סאן שוחח עם אחיו והם אמרו לו שאינם מסכימים לעבודות שמבצעים התובעים והותירו בידיו את ההחלטה, והוא החליט שאין הסכמה. לשאלת התובעים מדוע לא נקטו הליך משפטי למניעת הבנייה או דרשו מהתובעים להפסיק לבנות, השיב שהדבר נבע ממצבו של אביו.

ראמז - בנה של הנתבעת

63. לדברי העד, בזמן שאביו היה בחיים, כל פעולה וכל הוצאה בנוגע לרכוש המשותף נעשו בהסכמה בין השותפים. כאשר מצבו הבריאותי של אביו החל להתדרדר הוא מינה את ג'רייס לטפל בשמו ובמקומו בענייניו לרבות ענייני הבית המשותף. עם ההתדרדרות במצבו של אביו, התערערו היחסים בין הצדדים. טענת התובעים לשיתוף פעולה בין הנתבעת לבין התובעים ביחס לרכוש המשותף בשנים האחרונות אינה אמת, וגם טענתם כי התייעצו עם הנתבעת או עם ילדיה בטרם החלו בעבודות, היא שקר וכזב.

64. לגבי שיחותיו עם ג'סאן שהוקלטו על ידו ותמלולן הוגש בהליך על ידי התובעים, טען העד שהשיחות הוקלטו שנתיים לאחר האירועים נשוא התביעה וממילא לא היה מעורב בענייני השותפות, הואיל ובתקופה זו היה עסוק בענייניו האישיים, התגורר מחוץ לעיר ורוב הנושאים טופלו על ידי ג'רייס. בחקירתו הנגדית חזר העד על כך שג'רייס הוא האחראי על ניהול חלקה של אמו בשותפות. לדבריו, לא היה מעורב באירועים המתוארים בכתב התביעה, אך נודע לו עליהם מג'רייס, והוא הביע התנגדות להמשך ביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. בחקירתו הנגדית העיד שבתקופת ביצוע העבודות בחודשים מאי-יוני 2018 היה האפוטרופוס של אביו וניהל את ענייני הרכושיים. משנשאל על ידי ב"כ התובעים על אפשרות שאמו נתנה הסכמתה לשלם עבור העבודות לתובע 1 או לאחר השיב שאם הייתה עושה כן, הוא היה יודע על זה, ובתקופה הזו הנכס נוהל על ידו וכולם ידעו שיש לפנות רק אליו. לדבריו, כשנודע לו על העבודות המתבצעות בבניין עדכן מיד את אמו ואת אחיו והם היו "בהלם, הופתעו". אף אחד מהם לא הסכים לביצוע העבודות אך אמרו לו שהחלטה שלו, כפי שהיה עד אז.

סיכום הממצאים העובדתיים לאחר ניתוח ראיות הצדדים

66. בכתב התביעה נטען להסכמה עקרונית בין הצדדים בדבר הצורך בביצוע שיפוץ בבניין, שהיה במצב שלד, ללא גג בטון וללא עבודות גמר, אך למנוח ובהמשך לבאים בנעליו העניין "לא בער" והם השיבו את פניותיהם של התובעים בעניין זה בשלילה. בשלב מסוים הגיעו מיח"אל וג'סאן למסקנה שהמצב אינו נסבל עוד **"הם החליטו לקחת יוזמה ולבצע עבודות שיפוץ, תוך יידוע הנתבעים"**. מכתב התביעה עולה אם כן באופן מפורש שמיח"אל וג'סאן החליטו על דעת עצמם לבצע עבודות ברכוש המשותף ורק יידעו את הנתבעת. בהמשך כתב התביעה נטען שכבר בתחילת העבודות הגיע ג'רייס לבניין ונוהלה שיחה בינו לבין "התובעים או מי מהם", במהלכה הוסבר לו מה הולכים לעשות והוא הסכים מבלי להביע התנגדות כלשהי. כעבור מספר ימים שוב הגיע ג'רייס לבניין וגם בהזדמנות זו חזר וביטא את הסכמתו לעבודות שכבר בוצעו, לעבודות המבוצעות ולאילו שיבוצעו בהמשך. נטען שבסמוך לכך, שוחחו מיח"אל וג'סאן עם ראמו בטלפון והוא אמר שהוא ובני משפחתו מסכימים לביצוע העבודות וכי ישלמו את חלקם. למרות זאת, חזרו בהם מהסכמתם.

67. כפי שעולה מסקירת העדויות שהובאה לעיל, בהמשך ההליך, העלו התובעים גרסאות ועדויות הסותרות את תיאור הדברים בכתב התביעה. בין היתר נטען שהנתבעת הסכימה לביצוע העבודות עוד קודם לביצוען, מנגד נטען שג'רייס, שהיה המורשה היחיד לקבל החלטות בנכסי אביו, נתן את הסכמתו ואת ברכתו לעבודות, ולחלופין נטען שלא היה צורך כלל בהסכמה מצד הנתבעת לנוכח קיומו של נוהג בין השותפים. בסופו של ההליך, בסיכומיהם, דבקו התובעים בגרסה, שהנתבעת נתנה את הסכמתה לביצוע העבודות, לצד זאת נטען שגם אם לא ייקבע שכך הוא, יש לחייבה מכוח הסכמתם של שני השותפים האחרים.

65. ניתוח הראיות מוביל למסקנה שהתובעים לא עמדו בנטל להוכיח טענתם בדבר הסכמת הנתבעת לביצוע השיפוץ בבניין ואף לא את הסכמתה להשתתף בעלותן. לצורך הוכחת הטענה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהנתבעת הסכימה לביצוע העבודות הספציפיות אין די בהוכחת ידיעה כללית או עקרונית, על התובעים היה להוכיח מה הציגו לנתבעת ומה כללה הסכמתה, לזאת אין ראשית ראיה מהחומר שלפניי.

66. גם אם הייתי נותנת אמון מלא בעדויות התובעים, ואין זה המצב, הרי שלכל היותר אפשר היה לקבוע קיומה של הסכמה עקרונית בין הצדדים בדבר נחיצות לבצע **במועד כלשהו**, עבודות לצורך השלמת הבנייה, שהיה במצב שלד, ללא גג בטון וללא עבודות גמר.

68. לא הוכח מראיות התובעים שהנתבעת או אחר מטעמה ידעו על ההחלטה ועל היוזמה שנטלו לידיהם התובעים, לבצע עבודות ברכוש המשותף. מתמלול השיחה בין ג'סאן לבין ג'רייס שלא נסתר על ידי התובעים, עולה באופן ברור המסקנה, שהתובעים לא יידעו את הנתבעת או מי מטעמה על אודות החלטתם לבצע עבודות ברכוש המשותף, והדבר הובא לידיעת הנתבעת על ידי בנה ג'רייס, לאחר שהדבר התגלה לו באופן אקראי. מטעם זה, אף מצא לנכון ג'סאן, לומר לג'רייס בשיחה זו, שהנתבעת אינה צריכה להשתתף בהוצאות השיפוץ, ואין כוונה לדרוש ממנה בעתיד לשאת בתשלומן. באותה שיחה נאמר באופן מפורש, שהבחירה אם להשתתף בעלות העבודות או אם לאו, נתונה בידי הנתבעת. אין למצוא בסיכומי התובעים טענה להסכמה שניתנה במועד מאוחר יותר על ידי מי מילדיה של הנתבעת, ואולם למען שלמות התמונה יצוין ששוכנעתי מעדויות הנתבעת כי לאחר שיחה זו לא ניתנה הסכמתה של הנתבעת או אחר מטעמה להמשך ביצוע העבודות מנקודה זו ואילך.

69. יש לדחות טענת התובעים שהימנעות הנתבעת מלהעיד מחזקת את גרסתם. יוזכר, שבכתב התביעה כמעט ולא הוזכרה הנתבעת כדמות רלבנטית להתרחשויות הנוגעות למחלוקת בין הצדדים. בהמשך שינו התובעים גרסתם וטענו שקיבלו את הסכמת הנתבעת.

70. עקרון יסוד הוא במשפט האזרחי, שבעל דין הטוען טענה המקדמת את עמדתו המשפטית, נושא בנטל השכנוע להוכחת העובדות הנחוצות לביסוס טענתו [ראו: ע"א 357/72 עזיז נ' בצלציוני פ"ד כז(1) 741 (1973); רע"א 296/11 נג'אר נ' עליאן (נבו 23.02.2012) וההפניות שם]. לנטל השכנוע נלווה נטל הבאת הראיות, שהוא נטל דיוני, שנועד להבהיר על מי מבעלי הדין חלה החובה להביא ראיות, לצורך עמידה בנטל השכנוע. רק כאשר בעל דין מילא חובתו והביא די ראיות להוכחת טענתו, עובר נטל הבאת הראיות לצד השני כדי להוכיח גרסתו או לשם סתירת ראיות הצד שכנגד. כאמור, על התובעים היה להוכיח בראיותיהם את עמדתם ביחס



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/78/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לעובדה השנויה במחלוקת – האם הנתבעת נתנה הסכמתה כדין לביצוע העבודות – רק אם היו התובעים עוברים משוכה זו, היה הנטל עובר לשכמה של הנתבעת; ואולם, משלא הובאו ראיות התובעים כאמור, לא עלה בידיהם לפרוק מעליהם את נטל השכנוע לצורך העברתו לשכמי הנתבעת [ע"א 641/66 אריה קליבנסקי, פ"ד עא(2) 368, 363 (1967); ע"א 6205/98 אונגר נ' עופר, פ"ד נה(5) 71 (2001)].

71. משכך, יש לדחות טענות התובעים בסיכומיהם, שלהימנעות הנתבעת מלהעיד יש משמעות ראייתית הפועלת לחובתה באופן המקיים חזקה, שלו הייתה הנתבעת מעידה, היה בעדותה לתמוך בגרסת התובעים.

72. **סיכומם של דברים, לא הוכחה טענת התובעים שהנתבעת הסכימה לביצוע העבודות ברכוש המשותף, לא מראש ולא בדיעבד.**

האם יש לחייב את הנתבעת מכוח הסכמת הרוב או מכוח נוהג?

73. בסיכומיהם טענו התובעים שככל שייקבע שהם לא עמדו בנטל להוכיח את הסכמת הנתבעת לביצוע העבודות, יש לחייבה להשתתף בעלותן, מכוח הסכמת הרוב (תובעים 1 ו-2) לביצוע עבודות אלו.

74. כאמור, סעיף 77 לחוק המקרקעין קובע שעל בית משותף שלא נרשם, יחולו הוראות התקנון המצוי. לענייננו, קובע סעיף 5 לתקנון המצוי שהחלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב דעות; ואולם החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין או בתקנון המצוי, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה (סעיף 12(ב) לתקנון המצוי).

75. יש משמעות אם כן לשאלה, האם העבודות שבוצעו על ידי התובעים עולות כדי "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף כמשמעה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, ולכן מדובר בהחלטה המטילה על בעל דירה חובה המפורשת בחוק - אז די בהסכמת האסיפה הכללית, קרי רוב בעלי הדירות בבית המשותף; שאם לא כן - נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/78/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

76. בנסיבות המקרה שלפניי, גם אם אניח לטובת התובעים שכל עבודות הבנייה שבוצעו על ידם הן בגדר "החזקה תקינה", ולכן לכאורה די בהסכמת רוב בעלי הדירות, אני סבורה שאין לחייב את הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות.

77. לצורך מימוש רצונם או החלטתם לבצע שיפוץ ברכוש המשותף, היה על התובעים להביא את העניין לפתחה של הנתבעת, להשמיע עמדתה, לאפשר לה להיות מעורבת בהליך, ליזום הצעות מחיר, להיות חלק מקבלת ההחלטות, בכללן היקף וסוג העבודות שתבוצענה, הסכום שיושקע, זהות הקבלן ואפילו סגנון העיצוב שילבש הבית.

78. אין לקבל את טענת התובעים בסיכומיהם שאין מדובר בבית משותף "קלאסי" אלא בצורת ניהול האופיינית "לשותפות משפחתית". יש לדחות אף טענתם שאין לצפות משלושה אחים לנהל את נכסיהם כנהוג בבתים משותפים שמאכלסים עשרות משפחות נעדרות יחסי קרבה. הסדרת היחסים בין בעלי דירות בבתים שאינם רשומים כבתים משותפים אינה נושא ל"ציפייה" אלא עניין שנקבע בחקיקה, ללא תלות במספר הדירות שמונה הבית המשותף או טיב הקרבה בין הדיירים. אין בטענת התובעים שלא קיימת נציגות לבית המשותף או שמעולם לא נערך תקנון ולא כונסה אסיפה, כדי לשלול את תחולת פרק ו'1 לחוק המקרקעין, לרבות התקנון המצוי החל על יחסי הצדדים.

79. לא הוכחה לפניי טענת התובעים בדבר קיומו של נוהג המחליף את הסדרי הניהול הקבועים בחוק, מכוחו מושתתים יחסי השותפים על הבנה וכבוד הדדיים, באופן שבו כל שותף רשאי לבצע על דעת עצמו תיקון או שיפוץ ברכוש המשותף ללא הסכמה מראש של יתר השותפים, מתוך ידיעה שדרישתו לשיפוי תיענה ללא סייג.

80. ראשית, בעניין "יחסי הבנה וכבוד הדדיים" – אלו באים לידי ביטוי בקבלת החלטות בדרך של שקיפות, הגינות ושיתוף, תוך התחשבות בציפיות ובאינטרסים של יתר הצדדים, ולא בדרך של קביעת עובדות בשטח והגשת חשבון לתשלום.

81. שנית, בסעיף 12 לסיכומי התובעים נטען לקיומה של הבנה בינם לבין משפחת הנתבעת, שעיקריה הם כדלקמן: התובעים רשאים לעשות עבודות תחזוקה, תיקונים ושיפוצים ברכוש המשותף כראות עיניהם, והנתבעת משלמת את חלקה בעלויות, זאת משום שג'סאן ומיח'אל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מתגוררים בבניין ואילו הנתבעת לא עושה בו שימוש כלל. טענה זו, מעבר לכך שאינה מתיישבת עם השכל הישר גם אינה מעוגנת בחומר הראיות.

82. בהקשר זה העיד מיח'אל בתצהירו שעד לשנת 2008 מומנו עלויות אחזקת הרכוש המשותף מחשבונם המשותף של השותפים ומהרגע שהוא וג'סאן עברו להתגורר בבניין, הם ביצעו על דעת עצמם עבודות ברכוש המשותף, ללא שיתופה של הנתבעת; לאחר הביצוע הם עדכנו את הנתבעת אך לא דרשו את השתתפותה בהוצאות אלו "שכן דובר בסכומים נמוכים יחסית". כלומר, עולה מגרסת התובעים שבעבר ביצעו פעולות ברכוש המשותף אך הם לא דרשו בגין תשלום מהנתבעת (!) ובכל מקרה מדובר היה בעבודות קלות, בסכומים נמוכים. אין בעדות זו להוכיח נוהג כנטען, שמכוחו התובעים מבצעים פעולות ברכוש המשותף והנתבעת משתתפת במימון. יוער שהטענה לנוהג כאמור אינה סבירה בעיניי אף על רקע יחסיהם הטעונים של הצדדים (בהקשר זה ראו דבריו של ג'רייס בתמלול השיחה בינו לבין ג'סאן בדבר "מחלוקת ביחס לרכוש", וכן ראו עדות מיח'אל – עמ' 1 שו' 14-15; עדות יוסף – עמ' 5 שו' 25-31; עדות ראמז – עמ' 13 שו' 20-22; כמו כן יוער שבמקביל להליך זה מתנהל בערכאה זו הליך נוסף בסכסוף אחר הקשור לענייני ניהול הבית המשותף).

83. בהפנייתם לפסיקה, טוענים התובעים בסיכומיהם שגם אם נפל פגם בהתנהלותם, הרי לנוכח העובדה ששני שליש מהשותפים (תובעים 1-2) שילמו את חלקם בהוצאות השיפוצים, הרי שבכך נרפא אותו פגם. טענה זו יש לדחות. ראשית, לא נטען וממילא לא הוכח מהו הסכום ששולם על ידי כל אחד מהתובעים. שנית, אכן לפי הפסיקה, במקרה שנפל פגם בזימון לאסיפה הכללית ובקבלת ההחלטה, יש לראות בפגם זה כאילו נרפא, ככל שיוכח שהרוב הדרוש לפי חוק נתן הסכמתו לביצוע העבודות, אף אם מדובר בהסכמה בדיעבד. לא נדרשת הסכמה בכתב ודי אם יוכח שבעלי הדירות ברוב הדרוש לפי חוק הסכימו לשיפוץ ושילמו את חלקם [ראו: ע"א (מחוזי-ת"א) 3977/07 עזבון המנוח רפאל אלואשוילי ז"ל נ' נציגות הבית ברח' בזל 33 (נבו, 20.6.2010); ע"א (מחוזי-ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ (2006)].

84. במקרה דנא, אין מדובר בפגם מסוים, נקודתי ומוגדר בהתנהלות התובעים אלא שהליך קבלת ההחלטה על ביצוע השיפוצים, מתחילתו ועד לסופו בוצע בניגוד לכללים המסדירים את ניהול הרכוש המשותף בבתי משותפים. התובעים החליטו על דעת עצמם לבצע את העבודות בבניין, בלי ליידע את הנתבעת, ובלי לשתף בהליך קבלת ההחלטה ובהוצאתה לפועל; שיתוף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעת בפרויקט נעשה רק לאחר השלמת העבודות, כאשר פנו אליה בדרישה לשלם סכום בן 118,885 ש"ח. אין לאפשר מצב שבו בעל דירה מבצע עבודות ברכוש המשותף על דעת עצמו, ללא יידוע ושיתוף של בעלי הדירות האחרים, ובהמשך כופה עליהם לשאת בתשלום הוצאות כבדות [ראו: ע"א (מחוזי חיפה) 14908-06-19 מ.ס.ד. חיפה חברה למסחר בע"מ נ' בן נון (נבו 04.11.2019)]. בהקשר זה יוער כי לסכום הנתבע יש משמעות ומשקל בהחלטה, אם לחייב בעל דירה בהוצאות הבית המשותף, שלגביהן לא התקבלה החלטה כדין; ככל שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר מתחייבת הקפדה יתרה על קיום הוראות החוק והתקנון ביחס להליך קבלת ההחלטה [ראו והשוו: רע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו 14.12.2017)]. כאן המקום להעיר שאין רלבנטיות לפסק דין הנ"ל, שכן עילת התביעה מבוססת על סעיף 58 לחוק המקרקעין, בעוד שפסק הדין עוסק בתיקון ליקוי מכוח סעיף 3(א) לתקנון המצוי.

85. סיכומם של דברים, משקבעתי שהעבודות ברכוש המשותף בוצעו ללא ידיעה והסכמה של הנתבעת, בהחלטה וביוזמה אישית של התובעים, תוך הצהרתו של ג'סאן בפני ג'רייס שהנתבעת אינה מחויבת ואף לא תחויב בהמשך להשתתף בעלותן, אני קובעת שהנתבעת פטורה מתשלום בגין הוצאות השיפוצים, ואין לראות בהחלטת התובעים כהחלטה שהתקבלה כדין ברוב הנדרש בחוק.

האם הוכח סכום ההוצאות הנתבע

86. די בנאמר עד כה לדחות את התביעה, למרות זאת, ראיתי להתייחס בקצרה לסכום החוב הנתבע.

87. התובעים לא הציגו חשבוניות או קבלות המוכיחות את סכום ההוצאות ששולם על ידם בפועל מהסיבה הפשוטה, שאין בידם כאלו. בחקירתו הנגדית העיד מיח'איל "אין קבלות בכלל רואים עבודה" (עמ' 4 שו' 21) "הם הגיעו כל הזמן לראות את העבודה" (עמ' 4 שו' 23). כשנשאל ג'סאן, מדוע לא דאג לשמור על קבלות, כשידוע לו שהוא צריך להתחשבן עם מישהו על העבודות המבוצעות, השיב שסמך על המילה של ראמו שהוא ישלם (עמ' 8 שו' 48-50), טענה שאין לה ביסוס בחומר הראיות שלפניי. בנסיבות אלו, הגישו התובעים חוות דעת שמאי מטעמם, שבה נקבע שעלות העבודות המוערכת היא 344,313 ₪ כולל מע"מ. את קביעותיו ביסס השמאי על רשמיו מביקורו בבית המשותף לאחר סיום העבודות, מתיאוריו של ג'סאן במהלך הביקור ומתמונות המתעדות את מצב הבניין לפני, אחרי ובמהלך ביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/78/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

88. בעדותו אישר השמאי שלא הומצאו לו קבלות על ידי התובעים, למעט קבלה עבור הזמנת חומר למדרגות, אך הוא לא צירפה. בהקשר זה הסביר המומחה שהמרכיב של החומר פחות משמעותי, ויותר משמעותיים הרכיבים המתייחסים ל"תיקונים, פסולת וכוח אדם". לדבריו, חישוב את עלות העובדים לא לפי עובד זמני אלא עלות עובד בעבודה מסודרת אצל קבלן, הכוללת ביטוח, מנהל עבודה וכו'.

89. מעדותו של השמאי עולה שעריכת השומה על ידו אינה משקפת בהכרח את העלויות בפועל, בעניין זה העיד השמאי **"אני לא יודע אם היה אדריכל. אני מעריך את שווי עלותה עבודות בצורה מסודרת, קבלן רשום, אדריכל, קונסטרוקטור, כל בעלי המקצוע שצריכים להיות"** (פרוטוקול דיון מיום 28.02.2022 עמ' 3 שו' 47-48) לשאלת ב"כ הנתבעת האם ההערכה אינה תלויה בביצוע בפועל השיב **"גם אם יש לקוח מסוים ויש לו קשרים בענף הבניה והוא יכול להזיל את העבודה". עלות העבודה מוערכת על פי הסכום שקבעתי** (שם, עמ' 4 שו' 1-2).

90. משלא הוצגו לפניי ראיות המוכיחות את סכום ההוצאות ששולם בפועל לצורך ביצוע עבודות השיפוצים, יש לקבוע שסכום התביעה לא הוכח. כאמור, הדברים נאמרים בבחינת למעלה מן הצורך ומצטרפים לנימוקים לדחיית התביעה כפי שפורטו לעיל.

סיכום

91. לא בקלות ייקבע שבעל דירה פטור מתשלום חלקו בהוצאות האחזקה התקינה והניהול של הרכוש המשותף; כפי שצינתי לעיל, בפסיקה נקבע שגם אם נפל פגם בהליך קבלת ההחלטה הנוגעת לעניין זה, במקרים המתאימים אפשר לראות בפגם זה כאילו נרפא, ואולם במקרה שלפניי שוכנעתי מהראיות שההחלטה על ביצוע השיפוצים בבית המשותף התקבלה על דעת התובעים, ללא שיתופה של הנתבעת ושלא בידיעתה, לא מלכתחילה ולא בדיעבד, ומשכך אין היא מחייבת את הנתבעת.

92. בנסיבות אלו, אני מורה על דחיית התביעה במלואה. לאחר שנתתי דעתי לשיקולים הבאים: הנושא שבמחלוקת, הדרך שבה ניהלו הצדדים את ההליך, מספר הדיונים שהתקיימו לרבות שמיעת ראיות, ראיתי לחייב את התובעים, יחד ולחוד, בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/78/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עו"ד בסך 16,000 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים ותסגור את התיק שלפניי.

ניתן ביום כ"ו אלול תשפ"ב, 22 בספטמבר 2022, בהעדר הצדדים.

ע.נ. 13.8
עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין